

【제 목】 : 공공심사위원회 이해충돌방지 방안 마련 필요(권고)

【내 용】

- 심사관리실은 「보험사기방지 특별법」 제7조에 따라 수사기관(경찰, 검찰)에서 보험사기행위 수사 또는 소송을 위하여 보험계약자 등의 입원이 적정한 것인지 여부에 대해 심사를 의뢰하면, 관련 자료를 토대로 입원 필요성 및 입원기간 적정성 등을 심사하여 그 결과를 의뢰기관에 통보하는 입원적정성 심사 업무를 수행하고 있으며,
 - 입원적정성 심사를 공정하게 실시하기 위하여 총 19명(내부위원 10명, 외부위원 9명)으로 구성된 공공심사위원회(이하 '위원회'라 한다.)를 운영하고, 입원적정성 심사의뢰된 모든 건은 위원회를 통해 심의·의결하고 있다.
- 위원회는 2017년 제1기를 시작으로 현재 3기(2021.2.1. ~ 2022.12.31.)의 위원회가 구성되어 운영중에 있으며,
 - 위원회 구성 및 운영에 관한 사항은 별도의 운영규정(지침) 없이 매년 '공공심사위원회 운영계획(안)' 수립을 통해 세부적인 운영 원칙 등을 정하여 운영하고 있다.

☞ **참고자료: 【제3기 공공심사위원회 운영계획(안) 주요내용】**

□ 공공심사위원회 구성

- 인원: 총 19인(내부위원 10인, 외부위원 9인)
- 임기: 23개월(2021.2.1. ~ 2022.12.31.)

□ 공공심사위원회 운영

- 주요 기능: 입원적정성 심사의뢰건 관련 상정된 안건에 대한 심의·의결
- 운영: 대면회의가 원칙이나 부득이 할 경우 서면의결 가능, 과반수 참석으로 개의하고 참석위원 과반수 찬성으로 의결
- 세부 구성
 - 위원장: 내부위원 중 1인 선출(공공심사위원회 회의 운영 총괄)
 - 부위원장: 내·외부 위원 중 각1인 선출(위원장 불참 시 직무대행)
 - 간사: ○부장(위원회 개최 등 사무운영 전반 관리)
 - 전담직원: ○부 직원 1인(계획 및 결과 보고 등)
- 운영 절차
 - 계획보고 → 참석통보 → 심의(매월 셋째주 수요일 16시) → 결과 보고 및 회신

- 한편, 우리원에서 운영하고 있는 각종 위원회의 경우, ‘우리원 위원회 운영규정(지침) 현황’과 같이 위원회별 별도의 운영규정(지침)을 제정하여 운영 중에 있으며, 위원회 공정성 확보 등을 위해 운영규정 내용에는 소속 위원의 제척·기피·회피 등에 관한 사항이 명시되어 있다.

☞ **참고자료: 【우리원 위원회 운영규정(지침) 현황】**

연번	규정명	개정일자
1	○○위원회 운영규정	2021-01-27
2	◆◆위원회 운영규정	2021-01-11
3	☒☒위원회 운영규정	2020-12-30
4	★★위원회 운영규정	2020-10-08
5	□□위원회 운영규정	2020-09-28
6	◆◆위원회 운영규정	2020-07-06
7	↔↔위원회 운영지침	2020-06-29
8	●●자문위원회 운영지침	2020-03-20
9	▼▼위원회 운영규정	2019-12-13
10	▽▽위원회 운영규정	2017-12-15
11	○○위원회 운영규정	2016-12-28
12	▣▣위원회 운영규정	2015-08-21
13	◎◎자문위원회 운영지침	2014-05-26
14	▮▮위원회 운영규정	2011-09-05

☞ **참고자료: 【예시: ▽▽위원회 운영규정】**

제4조(위원의 해임·해촉)

원장은 위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 때에는 그 위원을 해임 또는 해촉할 수 있다.

1. 신체상 또는 정신상의 장애로 직무를 수행할 수 없는 경우
2. 제2조제3항제2호 또는 제4호에 따른 단체장에 의하여 교체 추천된 경우
3. 직무와 관련하여 금품수수 등 비위 사실이 확인되는 경우
4. 기타 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없다고 판단되는 경우

제16조(위원의 제척·기피·회피)

① 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 안건의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자가 해당 안건의 당사자가 되거나 공동권리자 또는 의무자의 관계에 있는 경우
2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족관계에 있는 경우
3. 위원이 해당 사건에 대해 증언 또는 감정을 한 경우
4. 위원이 해당 안건의 처분 또는 부작위에 관여한 경우
5. 위원이 해당 안건의 요양기관에 소속되어 있거나 근무하는 경우

② 당사자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원장에게 해당위원의 기피를 신청할 수 있다. 이 경우 위원장은 기피 여부를 결정하여야 한다.

③ 위원은 제1항 또는 제2항의 사유가 있을 때에는 스스로 그 안건의 심의·의결에서 회피할 수 있다.

- 감사일 현재 위원회 임원적정성 심사 처리내역을 점검한 결과, 【표 5】 ‘위원 소속 요양기관에 대한 공공심사위원회 심의현황’과 같이 위원회 심사위원이 본인 소속 요양기관을 심의한 사례 12건이 확인되었으며,
- ‘공공심사위원회 운영계획(안)’ 및 업무 매뉴얼에는 위원회 운영 시 제척·기피·회피 등에 관한 사항이 명시되어 있지 않았다.

【표 5】 위원 소속 요양기관에 대한 공공심사위원회 심의현황

연 번	공공심의 관리번호	수진자명	요양기호	요양기관 명칭	위원회 심의일자	참석위원
1	*****	A	*****	▼▼병원	2019-12-18	AA
2	*****	B	*****	⓪⓪한방병원	2020-08-31	BB
3	*****	C	*****	■□병원	2020-07-15	CC
4	*****	D	*****	■□병원	2020-06-17	CC
5	*****	E	*****	■□병원	2020-07-15	CC
6	*****	F	*****	●병원	2020-07-15	AA
7	*****	G	*****	●병원	2020-05-06	AA, DD
8	*****	H	*****	■□병원	2020-09-16	CC
9	*****	I	*****	■□병원	2020-07-15	CC
10	*****	J	*****	■□병원	2020-12-10	CC
11	*****	K	*****	●●병원	2020-12-21	AA, DD
12	*****	L	*****	●병원	2020-08-31	AA, DD

○ 비록 심의자료에는 기관명칭 등이 마스킹 처리되어 있지만, 위원회의 공정성과 신뢰성 확보를 위해서는 원칙적으로 본인 소속 요양기관에 대한 심의에서 해당 심사위원은 제척, 회피되도록 하는 것이 타당하다.

- 따라서, 위원회를 지속적으로 운영함에 있어 우리원의 타 위원회 운영규정(지침)과 같이 제척·기피·회피 등에 관한 사항을 포함하여 운영하는 등 위원회의 공정성과 신뢰성 확보 방안 마련이 필요하다.

【조치할 사항】

- 업무상임이사는 ‘공공심사위원회’의 공정성·신뢰성 확보를 위해 해당 심사위원 제척·기피·회피 등에 관한 사항을 포함하여 운영할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)